

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
שרון ניר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/3746

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – חינוך למניעת הטרדה מינית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953¹, בסעיף 2(א), בסופו יבוא :
- "(14) לחנך ולהקנות ידע וכלים לזיהוי, להתמודדות ולמניעת הטרדה מינית כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998²."
2. תיקון חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998³, בסעיף 7(ז), אחרי "מוסד הטרדה מינית להשכלה לבוגרים" יבוא "ועל מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949⁴ (להלן – מוסד חינוך)" ובסופו יבוא "תקנון במוסד חינוך ינוסח באופן ההולם את גיל התלמידים המתחנכים בו";.

דבריו הסבר

חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 (להלן – החוק) מפרט בסעיף 2 את מטרות החינוך הממלכתי בישראל המורכבות משורה של עקרונות וערכים חינוכיים מגוונים. עם זאת, בין מטרות החינוך הממלכתי לא נמנה חינוך לאמות מידה של כבוד וסובלנות הדדית בקשרים בין-אישיים, לרבות חינוך והקניית ידע למניעת הטרדה מינית ולהתמודדות עם התופעה. כאשר ילדים חווים או נחשפים להטרדה מינית, ללא היכרות עם אמות מידה שיכווינו את התנהגותם או הבנה של הגבולות החוקיים והגבולות המוסריים בקשרים בין-אישיים, הדבר עלול להוביל לתוצאות קשות, אותן עלינו למגר.

לפיכך, הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק חינוך ולעגן במפורש כחלק ממטרות החינוך הממלכתי

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

⁴ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

את העיקרון הבסיסי של חינוך למניעת הטרדה מינית.

חינוך למניעת הטרדה מינית צפוי לסייע לצמצום תופעת ההטרדות המיניות במערכת החינוך שעוררה הדים בשיח הציבורי בעשור האחרון בעקבות פרסום מספר מקרי הטרדה מינית שהתרחשו במוסדות חינוך בישראל. הקניית ידע לילדים בנושא תופעת ההטרדות המיניות לרבות כלים לזיהוי הטרדה מינית ולהתמודדות עמה, תוביל לצמצום הפגיעה החמורה הנגרמת בעקבות מקרי הטרדה המינית המתרחשים בין כותלי בתי הספר.

לאור זאת, מטרתה העיקרית של הצעת החוק היא לעודד מודעות וערנות בקרב התלמידים לתופעת הטרדה המינית בסביבתם, על ידי הענקת כלים לזיהוי, למניעה ולהתמודדות עם התופעה.

בנוסף, חינוך זה ישרת את הילדים לאורך כל חייהם ויתרום לחברה בכללותה, שכן מדובר על כישורי חיים הנוגעים גם לחייהם של הילדים מחוץ לשעות הלימודים, והדבר יתרום לשיפור ההתמודדות עם תופעות אלה בחברה כולה.

לשם מימוש החוק, נדרש גם תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, וזאת כדי לקבוע שהחובות שחלות על מוסדות להשכלה גבוהה יחולו גם על מוסדות החינוך לילדים ולנערים, לרבות החובה למינוי ממונה בית ספרי שיהיה אחראי להטמעת עקרונות אלו בתוך מסגרת בית הספר וליישום החוק. הממונה יהיה אחראי להכשרת הצוות החינוכי, לקיום סדנאות והדרכות לתלמידים ולהבטחת סביבה למידה בטוחה וחופשית מהטרדה מינית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)